

0056094-85.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 33/2018 - 6ª Seccional - Sto Amaro, 55/2018 - 6ª

Seccional - Sto Amaro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DE CIDRA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1069/19

VISTOS.

SAMUEL DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0056094-85.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0056094-85.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 33/2018 - 6ª Seccional - Sto Amaro, 55/2018 - 6ª

Seccional - Sto Amaro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DE CIDRA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1069/19

VISTOS.

SAMUEL DE CIDRA SANTOS, vulgo "Trufa", foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque consta que no dia 05 de maio de 2018, por volta de 05h30min, na Rua Acedio Jose Fontanete, 26, Jardim São Luis, nesta cidade e comarca de São Paulo, tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização legal, 1.224 kg. (um quilograma e duzentos e vinte e quatro gramas) de cocaína e 433 g. (quatrocentos e trinta e três gramas) da substância entorpecente Cannabis sativa L, drogas estas que, por sua composição, são capazes de causar dependência física e psíquica.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, o denunciado possuía, oito munições do calibre 9 mm., de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida à fl. 153.

Foi apresentada defesa preliminar à fl. 152

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu no crime de tráfico, por entender bem demonstradas autoria e materialidade dos crimes. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para uso de entorpecentes.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, dando conta dos 08 cartuchos calibre 9MM; das 1824 supositórios de cocaína; das 252 porções de maconha; das 141 pedras de crack, dos 158 invólucros de Lança-Perfume, além de colete balístico e anotações, localizados e apreendidos nos autos.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 133, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para cocaína, tetrahydrocannabinol e tricloroetileno.

No entanto, a despeito dos argumentos da Douta Representante do Ministério Público, as provas dos autos com relação a autoria delitiva são frágeis e não foram suficientes para sustentar o édito de tão grave acusação.

De fato, por ocasião da apreensão das drogas, o réu sequer foi identificado ou mesmo localizado.

Em Juízo, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Pois bem, se assim é, temos que nenhuma prova sequer, foi produzida sob o crivo do contraditório que pudesse fazer a ligação das drogas encontradas com o denunciado em questão.

Tanto é assim que os policiais civis responsáveis pela portaria, Derik Rodrigo Silva de Andrade e Fabio Guimarães de Queiroz, declararam de forme firme, segura e em uma só voz que recebemos uma denuncia anônima, relatando que na comunidade haveria um rapaz, com vulgo Trufa, que era gerente de uma biqueira, e se encontrava nesse local. Nós fomos apurar a denuncia, e quando entramos na comunidade, várias pessoas correram. Nos deparamos com esse imóvel aberto, e pudemos constatar que era uma casa desabitada e que havia drogas no chão. A casa estava aberta, e indagado a populares, que não quiseram se identificar, ratificaram de quem pertencia, do vulgo Trufa. Salvo engano o partido mudou o nome dele para gordão, para gente não ficar atrás da pessoa. Não tivemos contato com o réu. Nos conseguimos identifica-lo através de um cartão que havia no imóvel.

Veja que nem mesmo os policiais civis responsáveis pela localização e apreensão das

drogas, foram capazes de esclarecer como o denunciado teria sido apontado como responsável pelos entorpecentes.

Desta forma, não se comprovou a evidência, que na ocasião as drogas apreendidas fossem efetivamente de propriedade ou responsabilidade do denunciado.

A dúvida não pode existir, em existindo como no presente caso, onde apenas indícios apontam o denunciado como eventual autor do delito, outro caminho não há senão a absolvição.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação penal, para absolver SAMUEL DE CIDRA SANTOS, das penas do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA